

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Art. 37, caput, CF – A **administração pública direta e indireta** de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ENTIDADES POLÍTICAS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS

Entidades políticas – pessoas jurídicas que compõem a Federação, possuindo autonomia política, o que as possibilita a auto-organização (elaboração das próprias Constituições e Leis Orgânicas), bem como capacidade de legislar, dentro das competências constitucionais.

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são pessoas políticas. Possuem personalidade jurídica de direito público.

Entidades administrativas – pessoas jurídicas que não possuem autonomia política. Não possuem competências legislativas, possuindo apenas atribuições de natureza administrativa.

Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas administrativas.

ATENÇÃO! Não confunda **DESCONCENTRAÇÃO** com **DESCENTRALIZAÇÃO**.

Na desconcentração, há a distribuição interna de competências, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica.

Na descentralização, a distribuição de competências ocorre entre pessoas jurídicas distintas.

DESCONCENTRAÇÃO – Órgãos
DESCENTRALIZAÇÃO – Entidades

IMPORTANTE: Não há hierarquia entre a Administração direta e as entidades da Administração Indireta.

DESCENTRALIZAÇÃO

Descentralização política – Ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central; é a situação dos Estados-membros e Municípios. Possuem competência legislativa própria, que não decorre da União nem a ela se subordina, pois possui fundamento constitucional.

Descentralização administrativa – Ocorre quando as atribuições que os entes descentralizados exercem só têm o valor jurídico que lhes empresta o ente central; suas atribuições não decorrem, com força própria, da Constituição, mas do poder central.

OBS: Alguns doutrinadores também tratam da descentralização territorial ou geográfica (entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com capacidade administrativa genérica).

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
OUTORGA	DELEGAÇÃO
Técnica, funcional ou por serviços	Por colaboração
Por lei (outorga legal)	Contrato ou ato administrativo unilateral
Transfere titularidade e execução do serviço	Transfere apenas a execução do serviço. <i>*a titularidade permanece com o poder público.</i>
Ex: autarquias	Ex: concessionárias de serviço público

ÓRGÃOS PÚBLICOS

- São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. (Hely Lopes Meirelles)
- Art. 1º, §2º, I, Lei nº 9.784/99 - unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;
- Não possuem personalidade jurídica;
- Possuem cargos, agentes e funções.
- A criação de órgãos, bem como a sua extinção, depende de lei (art. 48, XI, CF).
- Em regra, não possuem capacidade processual, salvo na defesa de prerrogativas e competências funcionais.

Súmula nº 525 STJ - A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

TEORIA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E OS AGENTES

Atualmente, o Brasil adota a teoria do órgão, segundo a qual os atos não são imputados ao agente que os pratica, mas ao órgão ou entidade em nome do qual atua.

Leciona Hely Lopes Meirelles, em seu Direito Administrativo Brasileiro:

“A teoria do órgão veio substituir as superadas teorias do mandato e da representação, pelas quais se pretendeu explicar como se atribuiriam ao Estado e às demais pessoas jurídicas públicas os atos das pessoas humanas que agissem em seu nome. Pela teoria do mandato considerava-se o agente (pessoa

física) como mandatário da pessoa jurídica, mas essa teoria ruiu diante da só indagação de quem outorgaria o mandato. Pela teoria da representação considerava-se o agente como representante da pessoa, à semelhança do tutor e do curador dos incapazes. Mas como se pode conceber que o incapaz outorgue validamente a sua própria representação? Diante da imprestabilidade dessas duas concepções doutrinárias, Gierke formulou a teoria do órgão, segundo a qual as pessoas jurídicas expressam a sua vontade através de seus próprios órgãos, titularizados por seus agentes (pessoas humanas), na forma de sua organização interna. O órgão – sustentou Gierke – é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade.”¹

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS

Posição estatal

✓ Órgãos independentes

Diretamente previstos no texto constitucional, sem subordinação hierárquica ou funcional, sujeitos apenas a controle constitucional de um Poder sobre o outro.

Ex.: Presidência da República, Governadorias de Estado, Prefeituras Municipais, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa, Tribunais do Poder Judiciário.

✓ Órgãos autônomos

Subordinados à chefia de órgão independente; possuem autonomia administrativa e financeira.

Ex.: Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais.

✓ Órgãos superiores

Possuem atribuições de direção, controle e decisão, sujeitos a uma chefia mais alta. Não possuem autonomia administrativa ou financeira.

Ex.: Departamentos, Divisões, Coordenadorias e Gabinetes.

✓ Órgãos subalternos

São aqueles que não tem poder decisório (ou reduzido), executando atividades administrativas.

Ex.: Seção de almoxarifado, expediente, zeladoria e portaria.

Estrutura

✓ Órgãos compostos

Aqueles que possuem vários centros de competência.

Ex.: Ministérios

✓ Órgãos simples (unitários)

São formados por um único centro de competência.

Atuação funcional

✓ Órgãos singulares

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 39ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 69.

São também denominados por alguns doutrinadores de unipessoais. O poder de decisão e atuação cabe a um único agente, que é o seu representante.

Ex.: Presidência da República

✓ **Órgãos colegiados**

São também denominados por alguns doutrinadores de pluripessoais. O poder de decisão cabe a uma maioria, mediante manifestação conjunta dos seus membros.

Ex.: Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

OBS: Existem outras classificações, citadas por outros doutrinadores. A classificação feita acima tem por base a lição do saudoso Mestre Hely Lopes. A título de exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello cita a classificação quanto às funções que exercem. Teríamos, desta forma, os órgãos ativos (expressam decisões estatais para o cumprimento dos fins da pessoa jurídica; os órgãos de controle (prepostos a fiscalizar e controlar a atividade de outros órgãos ou agentes); e os órgãos consultivos (aconselhamento e elucidação, como pareceres, para que sejam tomadas as providências pertinentes pelos órgãos ativos).

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Algumas características comuns

- ✓ São dotadas de personalidade jurídica
- ✓ Fruto de descentralização administrativa
- ✓ Especialização de fins e atividades
- ✓ Sujeitos a controle pelo ente instituidor
- ✓ Vinculadas à Administração direta
- ✓ Necessidade de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos*
- ✓ Proibição constitucional de acumulação de cargos públicos**
- ✓ Sujeição a controle pelos Tribunais de Contas (Exemplo: Art. 71, CF)
- ✓ Necessidade de licitação (regra), para obras, serviços, compras e alienações, salvo nos casos especificados na lei***

**Art. 37, II, CF – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração*

***Art. 37, XVI, CF – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

***Art. 37, XVII, CF – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;*

***Art. 37, XXI, CF – *ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Personalidade Jurídica

- ✓ **Autarquias** – Pessoas jurídicas de direito público
- ✓ **Fundações públicas** – Pessoas jurídicas de direito público ou privado

Segundo o STF, as fundações públicas de direito público são espécie do gênero autarquia. São as chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais.

- ✓ **Empresas públicas e Sociedades de economia mista** – Pessoas jurídicas de direito privado

Art. 3º, Lei 13.303/2016 - *“Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...”*

Art. 4º, Lei 13.303/2016 – *“Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado...”*

Criação

Art. 37, XIX, CF – *“somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.”*

- ✓ **Autarquias** – Criadas por lei específica
- ✓ **Fundações públicas** – Depende da natureza. Se for de direito público, será criada por lei específica. Caso não, sendo de direito privado, a lei específica apenas autorizará a criação. Lei complementar definirá as áreas de atuação.
- ✓ **Empresas públicas e Sociedades de economia mista** – Lei específica apenas autoriza a criação. (Art. 3º e 4º da Lei 13.303/2016)

OBS: Sobre a criação de subsidiárias – art. 37, XX, CF - *depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.*

Lei 13.303/2016 – Estatuto jurídico das entidades estatais

“Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.”

Atividades desempenhadas

- ✓ **Autarquias** – Atividades típicas do Estado

Art. 5º, DL 200/1967 – “Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”

- ✓ **Fundações públicas** – Patrimônio personalizado, com finalidade não lucrativa, de caráter social
- ✓ **Empresas públicas e Sociedades de economia mista** – Prestam serviço público ou desempenham atividade econômica

OBS: Dependendo da atividade exercida (prestação de serviço público ou desempenho de atividade econômica), pode haver a incidência de uma característica num caso e não no outro.

Exemplo: Responsabilidade Civil

Art. 37, §6º, CF – “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

DIFERENÇAS ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

CAPITAL	
EMPRESAS PÚBLICAS 100% público	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA Majoritariamente público Minoria privado
FORMA SOCIETÁRIA	
EMPRESAS PÚBLICAS Qualquer forma admitida pelo direito	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA Sociedade Anônima (S.A)
FORO PROCESSUAL	
EMPRESAS PÚBLICAS Justiça Federal (Art. 109, I, CF, se federais*)	SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA Justiça Estadual (súmula 556 STF)

*Art. 109, CF – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”

Súmula nº 556, STF - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Alguns Exemplos de Entidades da Administração Indireta

- **Autarquias** - INSS, Banco Central, CVM, IBAMA
- **Fundações Públicas** – FUNAI, FIOCRUZ, IBGE, CNPq
- **Empresas Públicas** – Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), BNDES, SERPRO, FINEP
- **Sociedades de Economia Mista** – Petrobras e Banco do Brasil

IMPORTANTE!

Entidades paraestatais não integram a Administração Pública direta nem indireta. Portanto, Organizações Sociais, OSCIP, Serviços sociais autônomos e Fundações de apoio são entidades do Terceiro Setor, e não da Administração Pública.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

(ANALISTA ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2026 / CEBRASPE) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue os itens a seguir.

01 Apesar de pertencerem à administração indireta, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado.

(ANALISTA LEGISLATIVO / CÂMARA DOS DEPUTADOS / 2026 / CEBRASPE) Julgue os seguintes itens, relativos à administração direta e indireta e às entidades da administração indireta.

02 A administração indireta é composta por pessoas jurídicas com personalidade própria, criadas ou autorizadas por lei, que desempenham atividades administrativas de forma descentralizada, sem subordinação hierárquica ao ente instituidor, estando sujeitas a controle finalístico.

03) (ANALISTA ADMINISTRATIVO / TCE-RR / FGV / 2025) O conselho de administração da sociedade de economia mista X, que integra a administração pública indireta do Município Sigma, deliberou que seria positiva para as suas operações a criação de uma subsidiária, sob a forma de sociedade anônima. Ao tomar conhecimento dessa deliberação, o secretário municipal responsável pela supervisão da sociedade de economia mista concluiu corretamente que a referida criação

- (A) é vedada.
- (B) é realizada por lei.
- (C) é autorizada por lei.
- (D) é realizada conforme a lei civil, não dependendo de previsão legal.
- (E) é autorizada por decreto do prefeito municipal, sendo realizada conforme a lei civil.

04) (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA / TJ-RJ / FGV / 2026) Após ser aprovado em concurso público de provas e títulos, Caio passou a ocupar um cargo junto ao órgão público Alfa, no interior da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, Maria exerce função de confiança na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante sobre as técnicas de organização administrativa, é correto afirmar que o órgão público Alfa e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro são fruto:

- (A) da descentralização administrativa e da desconcentração administrativa, respectivamente;
- (B) da desconcentração administrativa e da descentralização administrativa, respectivamente;

- (C) da combinação entre a desconcentração administrativa e a descentralização administrativa;
- (D) da descentralização administrativa;
- (E) da desconcentração administrativa.

05) (ASSISTENTE LEGISLATIVO / AL-RO / 2026 / FGV) Avalie se as características da descentralização administrativa por outorga incluem

- I. ser realizada por meio de lei;
- II. implicar a transferência exclusiva da execução do serviço público;
- III. estabelecer vínculo com um particular, da iniciativa privada, previamente existente.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

06) (TÉCNICO ADMINISTRATIVO / TCE-RR / FGV / 2025) Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da Administração Direta.

- (A) Secretaria de Educação, Tribunal de Contas, Polícia Civil.
- (B) Empresa Pública de Ônibus, Fundação Pública de Saúde, Secretaria de Transporte.
- (C) Autarquia prestadora de serviço previdenciário, Ministério Público, Sociedade de Economia Mista.
- (D) Tribunal de Justiça, Fundação Pública de Educação. Empresa Pública de Saneamento Básico.
- (E) Polícia Militar, Procuradoria Estadual, Empresa Pública de Eletricidade.

(ANALISTA / FUNPESP-JUD / 2026 / CEBRASPE) No que diz respeito à sociedade de economia mista e às concessões e permissões de serviços públicos, julgue os itens a seguir.

07 Por integrarem a administração indireta, as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito público e são criadas mediante publicação de lei específica.

08) (TÉCNICO JUDICIÁRIO / TJ-RR / 2024 / FGV) Ao alcançar o ponto do conteúdo programático do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima referente aos órgãos públicos, Filomena verificou a existência de classificação que leva em consideração a sua posição estatal, passando a investigar, por conseguinte, qual seria a classificação dos Tribunais de Justiça. Nesse contexto, Filomena concluiu corretamente que os Tribunais de Justiça são

- (A) órgãos personalizados.
- (B) órgãos independentes.
- (C) órgãos superiores.
- (D) órgãos subalternos.
- (E) entidades autárquicas autônomas.

09) (TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT-23ª REGIÃO / 2022 / FCC) O princípio pelo qual a Administração Pública direta fiscaliza as atividades dos entes da Administração indireta, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais, é conhecido pela doutrina como princípio da

- (A) tutela.
- (B) eficiência.
- (C) hierarquia.
- (D) autotutela.

(E) continuidade do serviço público.

10) (AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / PC-GO / 2022 / INSTITUTO AOCP) Em relação à Administração Indireta, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Autarquia.
 2. Fundação pública.
 3. Empresa pública.
 4. Sociedade de economia mista.
- () Petrobrás.
() INSS.
() Caixa Econômica Federal.
() FUNAI.
- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
(B) 3 – 1 – 4 – 2.
(C) 3 – 2 – 1 – 4.
(D) 4 – 1 – 3 – 2.
(E) 4 – 2 – 1 – 3.

(POLICIAL LEGISLATIVO / CÂMARA DOS DEPUTADOS / 2026 / CEBRASPE) Em relação à organização administrativa, bem como a atos e processos administrativos, julgue os itens que se seguem.

11 As câmaras de vereadores, por serem desprovidas de personalidade jurídica própria, não possuem capacidade processual para propor ações judiciais, cabendo exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público a defesa dos seus direitos institucionais.

(AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL / PF / 2025 / CEBRASPE) Julgue os itens a seguir, relativos a noções de direito administrativo.

12 As sociedades de economia mista e as empresas públicas desempenham atividade de natureza econômica e se distinguem pela forma de organização e pela composição do capital.

13) (COMISSÁRIO DA INFÂNCIA JUVENTUDE E IDOSO / TJ-RJ / 2026 / FGV) João, servidor público no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está analisando determinado processo em que a autarquia estadual Alfa e a sociedade de economia mista Beta são partes. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário dominante, é correto afirmar que:

- (A) a sociedade de economia mista Beta é uma pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta;
(B) o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um órgão público integrante da Administração Pública indireta;
(C) a autarquia estadual Alfa é uma pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública direta;
(D) o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é uma manifestação da descentralização administrativa;
(E) a autarquia estadual Alfa é uma manifestação da desconcentração administrativa.

(TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2022 / CEBRASPE) Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública.

14 Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo, em todos os casos, lei complementar para definir as áreas de atuação dessas entidades.

15 O INSS é uma autarquia federal subordinada ao Ministério do Trabalho e Previdência.

16) (MÉDICO LEGISTA / PC-MG / 2025 / FGV) A Administração Pública, em seu sentido subjetivo, compreende as pessoas jurídicas e seus respectivos órgãos que executam atividades administrativas. A respeito do tema, assinale a opção correta.

(A) A administração direta compreende o terceiro setor, com exceção das organizações sociais.

(B) A administração indireta corresponde aos órgãos públicos dos Entes federativos criados por meio da desconcentração.

(C) A administração direta compreende as entidades que exercem funções administrativas, criadas por meio da descentralização.

(D) A desconcentração representa a transferência da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante ou não do aparelho estatal.

(E) A administração indireta é composta por entidades administrativas, criadas por descentralização legal e vinculadas ao respectivo Ente federado.

(TÉCNICO PROCESSUAL / PGE-RJ / 2022 / CEBRASPE) A respeito de Estado, governo e administração pública, da organização administrativa do Estado e dos agentes públicos, julgue os itens subsequentes.

17 É dado ao Estado o poder de criar entidade sem definir o objeto de sua atuação de forma precisa, desde que a indicação genérica seja suficiente à compreensão do serviço público a ser prestado.

(AUDITOR / FUB / 2025 / CEBRASPE) Com base na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue os itens a seguir, acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios, poderes e atos da administração pública.

18 As entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que contribuem com a administração pública para a prestação de atividades de interesse social, razão pela qual integram formalmente a administração indireta.

19) (ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS / CÂMARA DE FORTALEZA / 2024 / FGV) O Prefeito do Município Alfa apresentou à Câmara Municipal dois projetos de lei, um propondo a criação de uma Subsecretaria de Desenvolvimento Habitacional e outro propondo a criação de uma Autarquia responsável por disciplinar o trânsito de automóveis na cidade. Com relação ao processo de criação de ambas as estruturas apresentadas, assinale a afirmativa correta.

(A) A primeira é um exemplo de desconcentração administrativa, enquanto a segunda é de descentralização por outorga.

(B) A primeira é um exemplo de concentração administrativa, enquanto a segunda é de descentralização por delegação.

(C) A primeira é um exemplo de centralização administrativa, enquanto a segunda é de concentração por colaboração.

(D) A primeira é um exemplo de descentralização administrativa, enquanto a segunda é de desconcentração por delegação.

(E) A primeira é um exemplo de concentração técnica, enquanto a segunda é de descentralização por serviço.

20) (TÉCNICO ADMINISTRATIVO / DPE-RO / 2022 / CEBRASPE) Assinale a opção que indica o tipo de entidade que é dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, com capital público e privado, e cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, a ente estatal ou entidade da administração indireta.

A sociedade de economia mista

B fundação autárquica

C empresa pública
D agência executiva
E fundação pública

(DEFENSOR PÚBLICO / DPE-PI / 2022 / CEBRASPE / ADAPT) Julgue os itens a seguir, a respeito da administração indireta.

21 Sociedades de economia mista são, obrigatoriamente, organizadas sob a forma de sociedade anônima.

22) (FISCAL MUNICIPAL / PREFEITURA DE CARAGUATATUBA-SP / 2024 / FGV) A atividade administrativa pública pode ser desempenhada tanto de forma centralizada quanto descentralizada. No que diz respeito as atividades descentralizadas, essas podem ser por outorga ou por delegação. Assinale a opção que apresenta exemplo de uma atividade descentralizada por delegação.

- (A) Exercício da vigilância sanitária pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
- (B) Concessão de serviço público de telefonia a empresas particulares (Vivo ou Claro, por exemplo).
- (C) Serviços prestados pela RFB (Receita Federal do Brasil).
- (D) Serviço postal prestado pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos)
- (E) Exploração de petróleo pela Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

(DEFENSOR PÚBLICO / DPE-PI / 2022 / CEBRASPE) Julgue os itens a seguir, a respeito da administração indireta.

23 A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são exemplos de empresas públicas.

24) (TÉCNICO JUDICIÁRIO / TJ-SE / 2023 / FGV) No Estado Alfa, visando à otimização das atividades administrativas, procedeu-se à criação, por meio de lei específica, de uma nova entidade integrante da Administração indireta, com natureza jurídica de direito público. Nesse cenário, é correto afirmar que se está diante de um(a):

- (A) fundação estatal de direito público, fruto da desconcentração administrativa;
- (B) sociedade de economia mista, fruto da desconcentração administrativa;
- (C) empresa pública, fruto da descentralização administrativa;
- (D) órgão público, fruto da desconcentração administrativa;
- (E) autarquia, fruto da descentralização administrativa.

(PROCURADOR / PGE-RO / 2022 / CEBRASPE) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo, distinguindo-se da vitaliciedade e da efetividade. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

25 Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista alcançarão a estabilidade depois de cumprirem o estágio probatório de três anos, desde que admitidos mediante aprovação em concurso público.

26) (ESCRIVÃO DE POLÍCIA / PC-AM / 2022 / FGV) Em matéria de organização administrativa, centros de competência especializada dispostos na intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, com a intenção de garantir especialização nas atividades prestadas e maior eficiência são chamados

- (A) autarquias, que têm personalidade jurídica.
- (B) fundações privadas, que não têm personalidade jurídica.
- (C) órgãos públicos, que não têm personalidade jurídica.
- (D) fundações públicas, que têm personalidade jurídica.
- (E) entidades administrativas, que têm personalidade jurídica.

27) (TÉCNICO JUDICIÁRIO / TJ-TO / 2022 / FGV) O prefeito do Município Beta solicitou que sua assessoria realizasse estudos visando à futura criação de

- (1) um órgão na estrutura da Secretaria Municipal de Educação; e
- (2) uma autarquia destinada à prestação de determinado serviço público.

Nesse caso, é correto afirmar que:

- (A) o item 1 configura exemplo de descentralização administrativa, integrando a administração indireta, e o item 2, de desconcentração administrativa, integrando a administração direta;
- (B) o item 1 configura exemplo de desconcentração administrativa, integrando a administração indireta, e o item 2, de descentralização administrativa, integrando a administração direta;
- (C) o item 1 configura exemplo de descentralização administrativa, integrando a administração direta, e o item 2, de desconcentração administrativa, integrando a administração indireta;
- (D) o item 1 configura exemplo de desconcentração administrativa, integrando a administração direta, e o item 2, de descentralização administrativa, integrando a administração indireta;
- (E) os itens 1 e 2 configuram exemplos de descentralização administrativa, integrando a administração indireta, com a única distinção de que o ente referido em 2 tem personalidade jurídica.

(ASSESSOR JURÍDICO / CODEVASF / 2021 / CESPE CEBRASPE) Julgue os itens que se seguem, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização.

28 São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais.

29) (AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA / 2025 / FGV) A transferência da execução de serviços públicos para entidades da iniciativa privada, por prazo determinado e com o objetivo, entre outros, de reduzir custos para o Estado, é conhecida como

- (A) privatização.
- (B) publicização.
- (C) descentralização por outorga.
- (D) desconcentração administrativa.
- (E) descentralização mediante delegação.

(AGENTE DE POLÍCIA CIVIL / PC-AL / 2021 / CEBRASPE) A respeito da administração pública direta e indireta e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

30 A desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica de direito público.

REFLEXÃO

***Não importa o que fizeram com você.
Importa o que você fez com o que fizeram com você.***

**INSTAGRAM: @profrodrigomotta
CANAL NO YOUTUBE: Professor Rodrigo Motta - Direito Administrativo**